DOI:10.19862/j.cnki.xsyk.2010.05.010
2010年5月 学术月刊 May., 2010
第42卷 5月号 Academic Monthly Vol.42 No.5

# “地票”交易:模式演进和体制内要素组合的优化

程世勇
(首都师范大学 经济管理系,北京 100089)



[摘 要]地价是市场经济条件下价格体系的核心,价格传导效应比资本利率和工资率更显著。地权市场滞后导致的要素价格扭曲使中国经济长期处于低水平扩张的产业低谷。农村集体建设用地“经营性”地权的市场化流转由于受土地固定区位空间的限制,难以形成要素集聚和产业协同优势,更面临着城乡规划冲突、产权冲突和城乡土地价格双轨制下福利和利益分配的损失。“地票”交易是基于城市土地国有产权的基本制度框架,以稀缺性的建设用地指标为交易对象,将集体资产嵌入国有土地的定价体系,通过“资产性”地权交易在集体资产价值获得实现的同时,实现了城乡建设用地实物资产的增减挂钩、要素的优化组合和产业的集聚。“地票”交易在实践运行中的绩效显著并在不断地进行制度演化。这种土地和产业的要素组合模式,不仅能降低集体建设用地体制外流转的成本和制度风险,还能通过地价升值抑制盲目投资和国际直接投资规模,调节宏观经济贸易和资本项目的双失衡,实现经济的可持续发展。

[关键词]“地票” 模式演进 指标交易 货币化

[作者简介]程世勇(1978— ),男,河南省驻马店市人,经济学博士,首都师范大学经济管理系讲师,主要从事社会主义市场经济理论与实践研究。

[中图分类号]F321.1 [文献标识码]A [文章编号]0439-8041(2010)05-0070-08

中国三十年体制变迁过程中,地权市场的发展滞后在很大程度上制约着中国经济的发展和经济发展模式的转变。随着城市化进程的加速,城乡人口比例经历着动态的结构调整;随着工业化进程的加速,城市第二、三产业的发展成为拉动经济增长的主力,由此形成的城市土地短缺问题进一步制约着地方经济的发展。同时,农村的宅基地、乡镇企业用地、开发区用地等建设用地由于人口的流出和产业的衰败而大量的闲置。中国的农村建设用地总量是城市的4.6倍。这种城乡建设用地结构上的不平衡,客观上要求农村建设用地资源通过流转提高其配置效率和实现其经济利益。国内外学者对土地资源集约利用和经济可持续发展的探讨主要基于四个层面:一是数量经济研究者通过从实证的角度比较土地与劳动、资本的产出贡献率和就业弹性(DEA模型),用量化指


(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

标解释了城乡建设用地粗放利用和结构失衡的现状，为理论研究提供了实证基础。[①] 二是从中国经济增长模式和征地权垄断的角度，指出征地权垄断和国家对土地的超强管制是传统工业化路线和赶超战略的延续。[②] 要素价格“剪刀差”是目前城乡财富转移和低成本的城市化、工业化的新路径。而从经济增长模式转变的角度，有些学者则认为，征地权垄断致使土地价格失灵和需求偏好与利益分配扭曲。[③④⑤] 由于目前内需不足、结构失衡等制约因素，集约型的发展模式已成为经济可持续增长的内在需求。三是关注于农村集体建设用地的市场化和土地的资本化[⑥]，指出从微观物权制度上消除城乡建设用地的功能性差异和从宏观体制上消除城乡规划限制，构建国有集体二元产权并存的城乡建设用地市场是要素集约、高效配置的核心。[⑦] 四是集中于农村集体土地产权的内在缺陷和地权制度的变革，指出从体制上引导经济权力和政治权力层级嵌套的传统集体土地产权向集体组织自主治理的现代产权治理模式转变是提升经济绩效和利益分配的核心。[⑧] 综上，城乡土地产权制度变革的风险较大，而土地实物资产简单的市场化又无法有效协调资源短期配置和长期产业布局两者的矛盾。“地票”交易，则是在目前中国产权结构体制内协调资源短期市场化配置和长期产业转型的有效制度选择。

## 一、农村集体建设用地体制外流转的双重制度约束

### （一）国家法律制度和宏观政策的双重束缚

首先是集体建设用地流转存在着国家法律制度的障碍。1982 年《宪法》第 10 条规定，城市的土地属于国家所有。虽然宪法历经了四次修订，但城市土地国有垄断性的产权结构始终没有改变。其次是作为下位法的《土地管理法》在历经了“放”和“收”后的制度倾向还不明朗。1988 年，第一次修正后的《土地管理法》规定国有土地和集体所有的土地的使用权可以依法转让。而 1998 年《土地管理法》的再次修订，对集体建设用地使用权流转又实行了一次严“收”，规定：任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地。目前《土地管理法》的第三次修订还在进行中，是“解”是“禁”，说法不一。再次是虽然《物权法》对不同所有权主体的用益物权和担保物权进行了“平等”化的法律认定，但还需要《部门法》的充实。但鉴于目前城乡建设用地结构的不均衡和城市化进程中的土地短缺，今后对集体建设用地流转应该还是遵循有“条件”的解禁原则。

国家宏观政策对集体建设用地流转的政策约束可分为几个阶段。第一阶段是 1992—2000 年的“禁”。1992 年国发[1992]61 号文严令禁止集体建设用地使用权的流转。在乡镇企业改制和转型的背景下，为了防止地方乱占耕地、违法批地、浪费土地，1997 年中央又出台了《中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》（中发[1997]11 号）。第二阶段是 2000—2006 年的“放”。标志性的政策文件是中发[2003]3 号文 2 和国发[2004]28 号文。同时，2004 年中央 1 号文件提出：“严格区分公益性用地和经营性用地，明确界定政府土地征用权和征用范围。积极探索引导集体非农建设用地进入市场的途径和办法”，在符合规划的前提下，村庄、集镇、建制镇的农民集体所有建设用地使用权可以依法流转。第三阶段是 2006 年至今的“收紧”阶段。由于一放就乱，一收就死。村委会等基层利益集团常常为了获取超额收益，通过“以租代征”等违规方式将集体农地进行非农化流转，威胁国家粮食安全。为了遏制集体土地的无序流转，2007 年，国发 71 号文规定集体建设用地流转，仅限于企业破产、兼并范围。虽然 2008 年 10 月中共十七届三中全会通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重

① 杨志荣：《基于 DEA 模型的城市土地在经济增长中的贡献率研究》，载《经济论坛》，2008(15)。

② 程开明：《城市偏向与城乡统筹发展》，载《经济学家》，2008(3)。

③ 曲福田、冯淑怡：《制度安排、价格机制与农地非农化研究》，载《经济学季刊》，2004(10)。

④ 黄祖辉、汪晖：《非公共利益性质的征地行为与土地发展权补偿》，载《经济研究》，2002(5)。

⑤ 周其仁：《农地产权与征地制度——中国城市化面临的重大选择》，载《经济学季刊》，2004(4)。

⑥ Yueh and Linda，“Institutions in Transition：land ownership：property rights and social conflict in China”. *Asian-Pacific Economic Literature*，2006(2).

⑦ 刘守英：《集体土地资本化与农村城市化——北京市郑各庄村调查》，载《北京大学学报（哲学社会科学版）》，2008(6)。

⑧ [美]埃莉诺·奥斯特罗姆：《公共事务的治理之道》，余逊达等译，上海三联书店出版社，2000。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大问题的决定》，将农村建设用地流转作为中央的“核心政策”写入了党的重要文件，但需要明确的是，作为核心政策硬核的基本理念和作为具体政策相机抉择的“制度调控”两者并不矛盾，集体建设用地流转在短期内依然面临着国家法律制度和宏观政策的双重束缚的制度约束。

（二）城市土地短缺、集体建设用地流转和区域产业发展模式

虽然存在法律和宏观政策的双重束缚，但在地方政府土地短缺经济发展压力和集体组织经济利益诉求的双重诱导下，特别是国家土地垄断所形成的土地相对价格的升高增加了农村建设用地地权流转的潜在需求，地方政府和农村集体组织主导下的农村建设用地流转在很多土地需求旺盛的区域内自发进行了①。根据对京、津、冀、鲁、豫、粤、苏、吉八省市同区位国有土地和农民集体土地市场交易价格的随机抽样所获得的微观数据样本，发现集体建设用地流转价格和国有产权土地的价格之间存在着显著差异。即以农村建设用地流转价格作为被解释变量进一步进行计量分析发现，体制外的相关制度因素对农村建设用地流转价格的影响是十分显著的。

**表 1　农村建设用地流转价格影响因素模型分析结果**

| 解释变量 | 模型 1 | 模型 2 | 模型 3 | 模型 4 |
|---|---|---|---|---|
| ①常数项 C | 105.85<br>(50.19) | 891.33<br>(17.35) | 325.7<br>(72.83) | 434.14<br>(16.67) |
| ②集体土地管制松紧程度 $R_t$ | 181.24**<br>(30.98) | | | |
| ③本地区国有土地价格 $P_i$ | 13.56***<br>(30.98) | | | |
| ④集体土地市场交易量 $M_i$ | | 7.90***<br>(15.72) | | |
| ⑤基层组织的腐败程度 $C_i$ | | | -52.42**<br>(21.64) | |
| ⑥本区域的 GDP 总量 $Q_i$ | 3.24**<br>(30.98) | 4.01***<br>(32.10) | 1.24***<br>(64.08) | 13.27***<br>(108.11) |
| $R^2$ | 0.706 | 0.701 | 0.827 | 0.82 |

**注**：* 表示 10%显著性水平；* * 表示 5%显著性水平；* * * 表示 1%显著性水平；括号数字为 t 值。

**数据来源**：对北京、天津、河北等八个省市城乡结合部的调查问卷获得的数据。从 2007 年至今，本课题组和地方进行了多次横向相关课题的合作研究。数据类型主要包括分类数据、顺序数据和数值型数据三种。

通过对微观数据进行计量分析，从模型设定的拟合效果（$R^2$）看，模型的线性关系通过了检验。而根据各解释变量参数估计值，可得出如下结论：

1. 地方政府对农村集体建设用地的制度管制松紧程度是最大的影响因子，影响着农村建设用地流转的市场价格。如果地方政府作为中央政府的代理人，严格执行城乡二元的土地管制制度，则农村建设用地就会缺乏流动性并且流转价格会显著低于均衡价格；如果地方政府的效用函数中主要以地方利益为目标，为了获得充足的建设用地指标，则会容忍农村建设用地流转，结果会导致农村建设用地流转价格接近均衡价格。

2. 国有土地的批租价格会对农村建设用地的价格产生影响。国有土地的批租的价格越高，则农村建设用地的出租价位也越高。其原因主要是由于国有土地的批租价格决定于土地的市场需求及需求弹性，农村建设用地在一定程度上可以替代国有土地，因此会产生正相关的关系。

3. 农村集体建设用地的交易量越大，则土地出租的价格就会越高。这是市场环境变化给价格带来的影响。首先，作为农村地权市场发育程度重要指标的农村建设用地年度市场交易量，对农村建设用地流转价格的影响因素已经超过传统供求因素对价格所施加的反向影响。这表明，土地作为一项不动产，区域市场的发育状况作为外在环境对资产的有效定价将产生影响。其次，地方经济越发达即国内生产总值（GDP）总量越高的地区，农村建设用地的流转价格也较高。这种相关性主要是由于经济发达的地区由于区域产业和要素的聚集使资产价格相对较高。因此，沿海和南方经济发达地区农村建设用地的出租价格要高于欠发达地区。

4. 村基层组织的腐败频率对农村建设用地出租价格的影响也是十分显著的。腐败频率高的区域，由于所支付的交易费用较高，因此，导致土地流转的外部价格就相对较低。土地增值收益从地方政府转移到农村基层组织内部后，少数人控制或内部人控制成为集体建设用地的增值收益的主要分配模式，集体所有权的不确定所导致的财富分布的多元化和不确定性②，从而导致与当年国

① 程世勇：《农村建设用地流转和土地产权制度变迁》，载《经济体制改革》，2009(1)。

② 蔡继明：《中国土地制度改革论要》，载《东南学术》，2007(3)。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有企业改革所面临的相同问题。有些村镇的集体土地资产收益已达到十几个亿，并成立了投资公司和资产管理公司，但土地资产的迅速膨胀和资产分配的不确定性这一矛盾已经凸显。农村集体建设用地流转所形成的巨额收益有些集中在乡镇集体一级，有些集中在村集体一级，而有些集中在村民小组一级。这种财富分布的不确定性直接导致了集体内部利益分配的巨大差异。

毋庸置疑，集体建设用地流转和区域分割的产业发展模式是缺乏效率的。地方政府为了加速地方固定资本投资和税收总量，通过和集体组织进行合谋，即以联营、合营、入股、股份合作、出租等打擦边球的模式引导农村建设用地入市流转，提升地区经济总量。甚至用“以租代征”等违法手段对农地进行违规转用。这种以地方政府为本位的区位利益最大化的经济发展模式，诱发了粗放型的经济增长。粗放型经济增长的结果常常是国家土地宏观调控制度的失灵和经济发展的不可持续。

## 二、体制内城乡建设用地要素组合模式的演进

### 阶段一：近距离的宅基地换房模式

虽然农村建设用地流转这种体制外的制度变迁，短期内实现了土地的增值、要素配置效率的提高和农村居民收入的增长，但集约化和规模化的经济发展模式却很难实现。地方基层组织由于盲目发展经济，短线投资，导致生产力布局混乱、产业间缺乏协同和关联效应，要素浪费和环境污染问题严重。天津滨海新区的宅基地换房模式是从体制内探索城乡建设用地资源动态优化配置的初期制度探索。宅基地换房模式主要以政府为主导，通过模拟市场定价的房屋实物补偿方式进行农村集体建设用地的置换模式。通过宅基地换房，一方面农民实现了土地资产向货币资产的转化，加速了农民土地资产的流动性；另一方面也有效地解决了农民城市化和城乡土地的集约利用问题。以天津华阳镇为例，该镇初期共有宅基地 1.2 万亩，而宅基地换房后新建城镇中用于安置农民的土地仅占总面积的 1/3，其余 3/4 土地可用于商业住宅和工业开发用地，土地实现了最大限度地集约利用。而农民通过宅基地换房，由宅基地流转所获得的财产性收入显著增加。宅基地流转前由于农民房产不能交易和抵押，致使农民的财产性收入占总收入的比重很低；而通过宅基地换房，农民把非流动性的宅基地使用权最大程度地变现为可交易的房屋资产，置换后拥有完全产权的楼房的资产价值比原来农户的资产拥有量高出数倍。但宅基地换房模式也有其内在的缺陷，主要是置换的区域被限定在城市的周边。远离城市的建设用地由于其区位限制，不符合就近原则，因此，不能采用这种建设用地置换模式。

### 阶段二：远距离的指标捆绑挂钩模式

“指标挂钩”模式最大的特点是突破了建设用地置换的区位限制。一般而言，同一个行政区的 A 地和 B 地，只要形成建设用地的供给方和需求方，这种指标捆绑挂钩模式就可以运作。2004 年，成都市郫县在没有政策指引的情况下率先进行指标挂钩的制度创新。2005 年，国土资源部 207 号文件首次对城镇建设用地增加和农村建设用地减少的挂钩原则进行了制度规范。为了避免“指标挂钩”引发的制度风险，国家批准天津、浙江、江苏、四川四省市作为挂钩试点试验区，同时，指标捆绑挂钩项目需要国土资源部审批。挂钩指标只能在项目区内封闭流转和使用。为了避免“指标挂钩”中农民的权益受到侵害，指标项目的流程采取先补新后占旧。和宅基地换房土地流转模式相比，指标捆绑挂钩模式具有两大优势：一是土地的空间置换逐步摆脱了区位的限制，土地资产置换的内涵得到丰富；二是置换后的补偿方式从实物补偿转变为货币补偿，资产的流动性大大增强。但毋庸置疑，挂钩模式是按项目捆绑式的点对点的指标交易，从流程上依然要按行政报批程序走，制度运行的成本仍然较高。

### 阶段三：标准化的“地票”交易模式

天津的宅基地换房模式和成都的项目捆绑挂钩模式都仅仅是“地票”的最初形态(如图 1 所示)。重庆的“地票”交易是制度和市场程度都较为完善的城乡建设用地地权交易模式。“地票”交易是指建设用地“指标”的交易和流转，是作为城市建设用地的需求方和作为农村建设用地的供给方基于特定的证券中介机构所进行的一种市场化竞价的证券化资产交易。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图1 体制内“地票”交易演进路线图

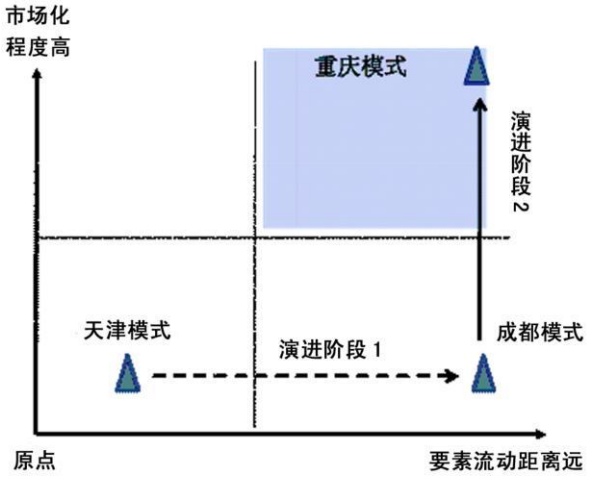



表2 重庆土地交易所“地票”交易数据

| 地票交易号 | 交易数量 | 成交额 | 地票交易号 | 交易数量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 300 | 2560 | 9003 | 300 | 2420 |
| 8002 | 800 | 6420 | 9004 | 200 | 1606 |
| 9001 | 300 | 2409 | 9005 | 200 | 1606 |

重庆市土地交易所自2008年底成立以来，共成交了44宗地票，总计交易了8300亩建设用地指标，总交易金额达到7.38亿元。2009年，预计将有8000亩农村建设用地复垦为耕地，并准备后期的“地票”交易。表2是“地票”交易所成立初期“地票”交易的相关数据：2008年的08001号“地票”300亩农村建设用地指标被民营企业重庆玉豪龙集团公司以2560万元成功竞得。08002号“地票”800亩建设用地指标由作为国企的重庆市城市建设投资公司以6420万元成功竞得。2009年进行了09001—09005号的五宗“地票”交易，交易总量为1000亩建设用地指标。随着城市土地需求的增加，地票价格呈现明显的上涨趋势。“地票”交易作为前两种流转模式制度演化的结果，在要素的配置区域范围和要素的组合机制两方面都得到了优化。要素流动和组合的区域更加广泛，使土地级差收益的分配功能得到了更好的实现。其次在要素的流动机制上，逐渐以政府主导转变为市场为主导。地票交易的市场化，使土地要素的价格发现机制更趋于完善。

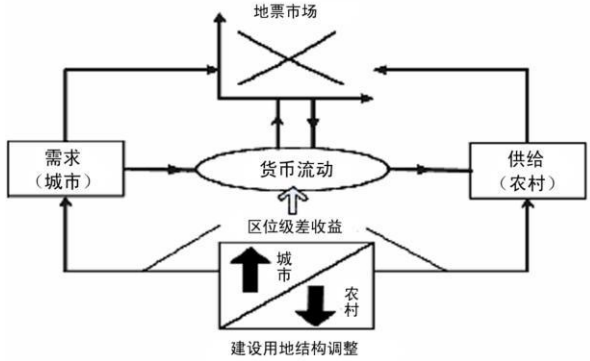
## 三、“地票”交易：体制内城乡建设用地结构优化的产业聚集模式

### （一）“地票”交易：制度框架下集体建设用地实物资产向证券化资产的转换

农村建设用地流转这种体制外的制度变迁，短期内实现了土地的增值，但集约化和规模化的经济发展模式却很难实现。地方政府盲目发展经济，短线投资、生产力布局混乱、产业间缺乏协同和关联效应，导致要素浪费、环境污染问题。这些问题和20世纪80年代乡镇企业的大发展产生的问题相似。因此，农村建设用地流转对于大中城市周边地区具有显著的制度创新功能，而对于远离城市的村镇这种一般意义上的区位特征，“地票”交易是体制内城乡建设用地资源进行动态最优配置的一种优化的制度设计。

“地票”交易是指建设用地指标的交易和流转，是城市土地需求主体和农村建设用地供给主体就建设用地指标进行交易的一种证券化的资产交易。“地票”交易的两个既定的制度前提，一是国家宏观土地调控对城市建设用地总量的控制，从而使建设用地指标成为一种“稀缺性”的资源。二是农村均有大量的存量、闲置建设用地，由于区位特征其资产价值无法获得实现。只有同时满足这两个条件，城乡交易双方才具有地票交易的内在激励。在中国目前的城市化和工业化进程中，正是面临这两个基本的制度约束。目前农村的建设用地总量是城市的4.6倍。而随着乡镇企业的破产和人口向城市迁移，农村的企业用地、宅基地等建设用地还将会大量闲置。另一方面是城市居住用地、工业用地、公共设施用地等用地需求不断地膨胀。在国家严格的用地总量指标管制下，城市土地价格的攀升增加了城市化和工业化的成本。农村建设用地由于其空间位置的凝固性，不像普通投资品能进行移动和运输，因此其作为不动产是一种具有特殊属性的商品。因此，基于“短缺”和“过剩”这一矛盾，“地票”交易作为一种体制内的制度选择，是调整城乡建设用地存量结构，提高资源配置效率的一种有效的制度设计(如图2所示)。

图2 “地票”指标交易流程图





(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

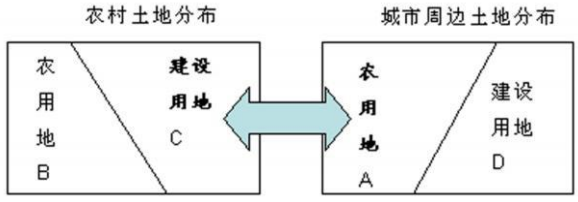
(二)“地票”的价格形成和利益分配机制

“地票”交易的流程分为“地票”的生产、供给、需求和货币支付四个环节。(1)“地票”的生产者——农村基层组织或基层政府。远离大城市且区位优势不明显的县、乡、镇由于多年来累积了大量的存量农村建设用地,而缺乏相关的产业支撑,有内在的经济激励成为生产“地票”的主体并通过“地票”交易实现资产变现。如果指标交易的价格大于“地票”生产的成本,这些地区将通过撤村并镇建立中心村和中心镇的方式,将农村建设用地复垦后转为农用地,通过减少农村建设用地存量的方式,最大化地生产出可供交易的建设用地指标。(2)“地票”的供给方——省市级政府成立的交易中介结构。由于“地票”的生产主体分散,并且信息不对称,省级政府需要成立中介机构作为各小额“地票”生产者统一的代理人。中介结构集合所有可交易的“地票”后作为统一的供给方,努力实现“地票”生产者资产价值和资产货币收入的最大化。(3)“地票”的需求主体——大城市潜在的产业或商业投资的企业或其他法人机构。为什么会产生“地票”的需求主体?因为要企业无论进行何种投资,都需要先选择投资的区位并购买对应区位下的土地使用权。作为“地票”的需求主体,在城市发展规划和产业布局规划下有优先选择投资区位的权利。并且,购买“地票”所支付的成本已经内在地成为购买土地使用权所支付的土地出让金的一部分,并不存在任何的超额支付或超额成本。(4)统一竞价和交易后对“地票”的货币支付。企业作为“地票”的购买主体,相互进行竞争性竞价,最终价高者得。获得“地票”就意味着合法获得了新增城市建设用地的指标。地方政府依据“地票”提供的建设用地面积,可以在城市周边进行土地征用和产业投资。“地票”交易的结果,实现了土地和产业在空间上的要素动态组合和产业的聚集效应,在集约使用土地资源的同时,优化城市产业布局,产生了规模经济效应和聚集效应,避免了长期天女散花的城乡产业布局和发展模式。而企业购买“地票”的货币支出作为“地票”生产者的纯收益流回农村,实现了农村建设用地实物资本的货币化过程。另一方面,在保证城乡存量建设用地不变的条件下,城市产业的发展和农村建设用地减少实现了动态平衡。

(三)城乡“地票”交易的福利效果分析

1.实现了城市建设用地总量的扩张。目前宏观调控的重要内容之一是城市土地调控。由于中央对城市征地指标的配额管理,在很大程度上成为地方经济发展和城市化进程的重要掣肘。而“地票”交易在总量不变的前提下,通过结构调整,巧妙地实现了城乡建设用地的“增减挂钩”。这种挂钩以市场交易机制为依托,突破了传统的项目捆绑式的点对点的、区域内的、行政化的高成本的指标交易挂钩模式,从空间上和交易机制上实现了跨区域、市场化的资源配置方式,节省了交易成本,提高了土地要素的流动性和配置效率。农村2.4亿亩的建设用地将有2/3(约1.6亿亩)可以通过“地票”交易制度,将其建设用地指标流向城市(如图3)。根据2020年城市化水平要达到60%的目标,城市每年需要新增户籍人口1000万左右。在保证18亿亩耕地的制度约束下,城市建设用地供给缺口将达到1.2亿亩①。因此,地票交易通过城乡建设用地的存量调剂,能够有效缓解城市化进程中的土地短缺难题。

**图3 城乡建设用地的空间置换**




2.农民通过初次分配直接享受了货币化的土地增值收益。通过“地票”交易,农民可直接获得指标交易后的货币化收入。挂钩区域的级差收益越大,农民可直接获得的货币性财产收入越多。农民享有土地增值收益的初次分配权,财富能在很大程度上落到土地拥有者的手中。而农村建设用地的实物流转,初次分配的所占的比重较低,由于基层组织的监管不利,再分配中出现的问题比较严重。而“地票”交易能够很好地避免这一问题。“地票”交易的总收益主要进行如下分配:一是农地复垦成本的支付。“地票”交易量越大,农地复垦的面积就越大。因此,“地票”交易的一部分需要支付农用地的复垦成本。二是对农民的直

① 蔡继明:《中国土地制度改革论要》,载《东南学术》,2007(3)。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

接货币补贴。指标交易主要来源于撤村并镇，因此，农民建房支出占“地票”收益的绝大部分。农户通过“地票”交易实现了土地资产的货币化并且改善了住房条件。三是剩余部分是对农村集体经济组织和区县进行补偿。从资产货币化的分配结构看，农民通过初次分配就能直接享受土地增值的货币收益。而城市周边指标落地的被征地农民，也可通过土地的级差收益直接获得资产的货币化收入。

3.集约型的城市化发展道路。证券化的“地票”交易的结果形成了一个正反馈的“马太效应”。工业越来越趋向于集中在城市，而农村要利用更多的土地发展农业。随着土地、资本向城市集中，农村的劳动力向城市转移的步伐也将加快，大中城市发展的步伐将进一步加快。通过发展大中城市来转移劳动力和进行产业的优化，不仅避免了村、镇、县建设用地的粗放利用，而且遏制了地方基层组织盲目发展经济，短线投资，导致生产力布局混乱、缺乏产业协同效应以及要素浪费和环境污染等问题。因此，“地票”交易按照市场机制的基本原则，通过吸引稀缺性的生产要素向城市聚集的方式，提升资产的价值和在规模化竞争中优化产业结构，最终实现的是可持续的经济发展模式、产业布局模式和城市化模式。

（四）“地票”交易实践中面临的问题

“地票”交易制度是从体制内探索了城乡建设用地结构性调整的一种路径。通过“地票”交易，实现了实物资产的证券化，完成了实物资产的货币化过程。通过级差收益的分配，实现了城市反哺农村的利益分配格局。但从长期来看，“地票”交易所引发的深层次体制问题仍然需要关注。

1.效率和公平两者的关系问题。经济发达地区，通过“地票”交易获得了充足的建设用地指标来发展工业化和第三产业，而区位条件差和经济落后区域，虽然短期内通过“地票”交易实现了土地资产的货币化收入，但却丧失了今后进行产业升级和工业化建设的建设用地指标。虽然理论上仍然可以继续通过“地票”交易获得，但无疑将来发展的成本会大大增加。因此，“地票”交易在促进效率的同时，未必能有效地兼顾公平。“地票”交易后，经济落后地区的财政收入虽然在短期内有所增加，但却在一定程度上丧失长期发展的基础。“地票”交易要防止“马太效应”的发生。

2.“地票”模式的单一性问题。“地票”交易实质上是集体建设用地国有化的一种制度探索。“地票”通过对建设用地指标这一稀缺性资源的交易，一次性地买断了集体建设用地的指标，并完成了建设用地所有权主体的转换。地权交易的结果是，交易的形式由多元退化到一元，在一定程度上扼杀了市场经济多样性的产权交易模式，如农村建设用地使用权出租、入股、联营等多种交易形式。在土地稀缺的条件下，虽然“地票”交易采取市场化的竞价方式，但其指标价值是否能代表集体建设用地的资产价值还有待进一步地探讨。

3.“地票”交易可能客观上会造成了地方政府对土地的超额储备。“地票”产生以前，地方政府的土地储备要受到建设用地指标的限制。而随着“地票”交易的活跃，地方政府就有了更充裕的建设用地指标，可能会“事先”更大规模地储备农地，这进一步强化了地方政府垄断土地发展权的非均衡的利益分配模式。“地票”交易后，农民就近转移的城市化路子被堵死，农村剩余劳动力城市化进程中的职业转变和身份转变需要在大城市解决，政府将面临更大的民生压力。

## 四、“地票”交易和经济发展的长期选择

“地票”交易制度从体制内探索了城乡建设用地结构性调整的一种路径。但从长期来看，“地票”交易作为一种制度创新，仍然不能完全取代农村建设用地流转。要实现区域的后发优势和增加农民收入，还必须关注基本的制度层面的问题。

1.中国城乡土地二元制度的改革。对城乡土地制度的改革是先推进市场化，还是先进行产权体制改革仍然是问题的核心。农村经济体制改革和城市经济体制改革有着某种程度的相似之处，十年前的城市国有企业改革也曾经对这个问题有过激烈的争论。而随着改革的深化，无论是从效率的角度还是从公平的角度，当前的土地制度在城市化进程中需要进一步的制度变革，进一步推动经济增长方式的转变。市场体制改革有助于短期繁荣，产权制度改革有助于长期稳定。“地票”交易制度虽然充分利用了市场体制的优势，但却阻滞了农村集体土地参与城市化进程。因此，要兼顾好市场体制改革和产权改革两者的关系。


(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.农村土地产权制度变革的可能选择。根据中国国情,土地产权改革的路线图既不是私有化也不是国有化,而是在集体产权制度框架下寻求一个有效的自主治理模式。无论是马克思的自由人联合体理论,还是奥尔森还是奥斯特罗姆的小集团的自治理论,都从理论和实际中找到了特定经济组织内部有效治理的模式。虽然 1949—1977 年,中国土地制度是由农民家庭私有化向集体化的演变路径;而随着市场经济的深化,土地产权制度又按照生产效率的标准进行反向的路径演化。但简单的私有化或者国有化必然产生高昂的制度成本和制度风险,在目前集体土地产权内部推进民主化的治理模式和约束机制,能够最大程度地降低改革的风险[①]。

3.经济发展模式转变必须依托于规范的土地制度。一方面要依托于土地市场价格机制的完善和城乡二元的土地价格体制的最终破除,而另一方面集体产权内部的制衡机制也是转变经济增长模式的关键,集体产权内部完善的治理机制是土地有效供给和定价的基础。完善集体产权内部的治理机制,通过转变农村基础组织的代理模式,将多头代理转变为单一代理机制,避免公共权力对集体土地产权的层级嵌套。在此基础上,消除城乡二元的土地价格体制,实现农村建设用地资产性地权制度,并通过地权的抵押、证券化和股份化等金融产品创新,以加速城乡建设用地地权流动,实现经营性地权的资本化,从而最大限度地增加交易双方的财富总量并规避风险,实现经济的集约高效增长。

〔本文是教育部人文社会科学研究基金项目"城市土地短缺下的农村建设用地流转和要素组合效率"(09YJC790194)的阶段性成果〕

(责任编辑:沈敏)

① James, Benjamin W, "Expanding the gap: how the rural property system exacerbates China's urban-rural gap". *Columbia Journal of Asian Law*, 2007(2).

## Land Securities Exchange: Evolution of Institution and Combination of Elements

Cheng Shiyong

**Abstract**: In the market-oriented economy, the land price plays a fundamental role in the total price system. The lagging development in the land property market results in the distortion of elements prices, which are the main reason of the Chinese extensive economic growth mode. On the control of the law and the macro-policy strictly, the rural land transfer is not only inefficient, but also lead to the failure of the macro-control and unsustainable development of economy. However, land securities exchange can effectively optimize the structure of demand of rural and urban land and achieve the new combination of elements that help to decrease the risk of transfer of land out of original system, that moreover save the land.

**Key words**: land securities, evolution of pattern, index exchange, monetization

**·信息传递·**

2010 年 5 月 15—16 日,由国际儒学联合会主办,上海师范大学承办的"先秦儒学基本特征与思想精华"学术研讨会在上海市召开,《学术月刊》编辑部应邀派代表出席。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net